

1500467-92.2022.8.26.0434

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Comarca: Pedregulho

Foro: Foro de Pedregulho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO JULIO GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de LEONARDO JULIO GOMES. O réu foi denunciado como incurso no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedregulho

Foro de Pedregulho

Vara Única

Praça Padre Luís Sávio, s/n, Pedregulho-SP - cep 14470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500467-92.2022.8.26.0434 - lauda

Conclusão

Em 13/09/2022, faço os autos conclusos ao MM Juiz de Direito, Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, titular da Comarca de Pedregulho/SP. Eu, _____, ESC.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500467-92.2022.8.26.0434

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO JULIO GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de LEONARDO JULIO GOMES. O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visto que, no dia 12 de abril de 2022, por volta das 14:00 horas, na Rua João Algate, nº 55, Bela Vista, em Pedregulho, nesta Comarca, trazia consigo, para consumo de terceiros, 0,7 gramas de cocaína sob a forma de crack e 0,3 gramas de cocaína sob a forma de pó, além de ter em depósito 0,8 gramas de cocaína na forma de crack, fazendo isto sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida. Foram ouvidas testemunhas; o réu foi interrogado.

Ao final, o DD Representante do Ministério Público pediu a condenação; a defesa rogou pela absolvição.

Relatado, decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo exame químico toxicológico (páginas 246/249). O exame técnico constatou que a substância encontrada era cocaína, ou seja, substância(s) ilícita(s).

O réu disse que a droga era sua, mas negou o tráfico. Os R\$ 3.000,00 em dinheiro eram do trabalho na lavoura; os R\$ 400,00 lhe foram dados pela mãe. Se disse usuário.

Claudemir foi ouvido como testemunha. Na fase policial disse que comprara do réu a droga. Em juízo, disse que estava na companhia do réu usando a droga, que teria sido comprada no "campão", sem indicar o traficante.

Difícil acreditar em Claudemir na sua versão judicial. Não indicar o nome do traficante e estar ao lado de indivíduo que tinha consigo droga, além de ter em casa mais droga, balança de precisão e sacolés, é totalmente indicativo de que o traficante era o réu e não terceiro.

Os Policiais Militares ouvidos confirmam o encontro da droga: com o réu e na casa do réu; além de balança de precisão, dinheiro e uma lâmina de barbear com resquícios de entorpecente.

A droga - em grande quantidade - estava na rua com o réu e na casa dele. O usuário normalmente usa a droga em casa. Quando está na rua é para vender, o que explica dos R\$ 400,00 apreendidos com ele (e a companhia de Claudemir). Além disto, ainda havia mais R\$ 3.000,00 em casa, lucro da mercancia, eis que o réu não comprovou atividade lícita. E não dependeria de R\$ 400,00 da mãe para pagar aluguel - o que alegou - se tinha R\$ 3.000,00 em casa.

Não se esqueça da balança de precisão e lâmina com resquícios de droga: pedras de crack sendo partidas e pesadas, obviamente.

A quantidade de droga é vultosa e a isso se soma a apreensão de petrechos destinados ao tráfico.

Não é usual também que haja tanta quantidade em dinheiro em poder do réu (em casa e na rua).

A condenação se impõe.

A pena é a mínima à míngua de circunstâncias exasperadoras.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O réu não comprovou atividade lícita que desse a ele condição de portar aquela quantidade de droga, razão pela qual, é de se considerar que ganhava a vida vendendo o entorpecente. Dedicava-se a atividade criminosa, portanto, daí porque

não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar L. J. G., qualificado nos autos e nos SAJ, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a uma pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário em R\$ 50,00, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O acusado respondeu ao processo custodiado e assim deverá permanecer se quiser recorrer, visto que a ordem pública é garantida com a custódia de traficantes de drogas. Recomende-se o réu na cadeia onde se encontra.

Com o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Determino a perda em favor da União, com reversão ao FUNAD, de eventual quantia em dinheiro e bens apreendidos.

Em sendo o caso, arbitro os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) pela OAB em 100% do valor da tabela do convênio, expedido-se a necessária certidão oportunamente.

PRIC

Pedregulho, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA